

RESUMEN PARA ESTUDIAR

GEN-Fuentes del dercho I

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Para estudiar “Fuentes del Derecho I” (NORMA GEN): localiza primero la materia en el mapa; luego repasa las reglas indicadas en cada bloque; y al final verifica la literalidad comparando con la norma en los artículos señalados. Mantén especial atención a jerarquía/competencia y legalidad.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Fuentes: sentido material y formal	1	Distingue fuente como poder/hecho/procedimiento (sentido material) y como forma reconocible de incorporación de reglas al ordenamiento (sentido formal).
Estructura del sistema: pluralidad, jerarquía y competencia	1	Explica que existen múltiples centros de producción por organización territorial e institucional, y que el sistema integra relaciones de jerarquía y de competencia.
Legalidad y límites de la actuación administrativa	2	Vincula la actuación administrativa a fundamento y límites en el ordenamiento, conforme al principio de legalidad.
Jerarquía normativa y contradicción entre niveles	2	Una norma inferior no puede contradecir válidamente a una superior cuando regulan el mismo aspecto dentro de la relación jerárquica.
Reserva de ley: no confundir con conflicto de jerarquía	2	Admite que una cuestión puede plantear reserva de ley sin constituir un conflicto de jerarquía.
Ley: papel central y foco en materia reservada y procedimiento	3	La ley es la expresión normativa característica del poder legislativo y ocupa posición central por representación democrática y reserva de ley.
Decreto-ley: norma legislativa provisional e inmediatez	3	Define el decreto-ley como norma legislativa provisional dictada por el Gobierno ante necesidad de reacción normativa inmediata.
Derecho de la UE: sistema propio y aplicabilidad/efecto directo	4	El Derecho de la UE integra fuentes propias, conectadas con nacionales, con categorías y técnicas específicas; conviene diferenciar aplicabilidad directa y efecto directo.
Estatutos de Autonomía: articulación constitucional-autonómica	5	Son normas institucionales básicas de cada comunidad autónoma y articulan el marco constitucional con el ordenamiento autonómico.
Validez normativa: competencia y título correspondiente en Estatutos	5	La cuestión principal es si cada norma fue dictada por el poder competente y dentro del título que le corresponde; la legislación autonómica opera dentro del marco.

3. Sentidos de las fuentes y arquitectura del sistema (arts. 1)

Doble sentido de “fuente”

- En sentido material, la fuente es poder, hecho o procedimiento capaz de generar reglas jurídicas.
- En sentido formal, es la forma reconocible por la que esas reglas se incorporan al ordenamiento.

Pluralidad y relaciones estructurales

- La pluralidad de centros de producción responde a organización territorial e institucional compleja.
- La estructura combina jerarquía y competencia como relaciones del sistema.

4. Legalidad y funcionamiento de la jerarquía normativa (arts. 2)

Legalidad administrativa

- La actuación administrativa debe encontrar fundamento y límite en el ordenamiento.
- Se trata de una exigencia de base legal para orientar y acotar decisiones administrativas.

Contradicción entre niveles y reserva de ley

- Una norma inferior no puede contradecir válidamente a una superior si regulan el mismo aspecto en jerarquía.
- Una cuestión puede plantear reserva de ley sin ser un conflicto de jerarquía.

5. Ley y decreto-ley dentro de la producción normativa (arts. 3)

Ley: centralidad y claves

- La ley es la expresión normativa característica del poder legislativo.
- La clave es la materia constitucionalmente reservada y el procedimiento exigible.

Decreto-ley: provisionalidad e inmediatez

- El decreto-ley es una norma legislativa provisional dictada por el Gobierno.
- Se justifica por requerir reacción normativa inmediata.

6. Fuentes de la Unión Europea: sistema propio y efectos (arts. 4)

Sistema de fuentes y conexión con lo nacional

- El Derecho de la UE integra un sistema propio, conectado con los ordenamientos nacionales.
- Incluye categorías y técnicas específicas.

Aplicabilidad directa vs efecto directo

- Conviene diferenciar aplicabilidad directa y efecto directo.
- Este enfoque evita confundir formulación de un acto concreto con construcción jurisprudencial del sistema.

7. Estatutos de Autonomía y validez por competencia y título (arts. 5)

Rol institucional y articulación

- Los Estatutos son normas institucionales básicas de cada comunidad autónoma.
- Articulan marco constitucional y ordenamiento autonómico.

Poder competente y marco de actuación

- La cuestión principal es si cada norma fue dictada por el poder competente y dentro del título correspondiente.
- La Constitución distribuye en general; la legislación autonómica se mueve dentro del marco estatutario.

8. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

9. Diferencias y puntos de confusión

Aplicabilidad directa vs efecto directo: La norma indica que conviene diferenciar ambos conceptos, y que este enfoque evita confundir la formulación de un acto concreto con la construcción jurisprudencial del sistema.

Reserva de ley vs conflicto de jerarquía: Se afirma que una cuestión puede plantear reserva de ley sin ser un conflicto de jerarquía.

10. Cierre de repaso

Repasa el mapa en este orden: fuentes (material/formal), estructura (jerarquía/competencia), legalidad, ley/decreto-ley, Derecho de la UE y Estatutos. Al final, confirma que tus respuestas respetan la literalidad y las condiciones expresas (p. ej., mismo aspecto en jerarquía; materia reservada y procedimiento).

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.